< DISTINCTIO XC >

pr. *Litigiosum*: Aliud capitulum apostolice regule repetit, scilicet ‘non litigiosum’, et tractat hoc capitulum aliter quam supra. Supra enim ostendit quod non debet esse litigiosus in se, id est exercere litigia. Hic autem ostendit quod litigia non debet amare in aliis, immo discordantes et litigiosos debet ad concordiam reuocare. Si nolunt redire ad concordiam, eorum oblationes non debent recipi. Si nec sic corriguntur, debent excommunicari. Ad ultimum additur quod episcopi uicissim sibi debent prestare auxilium ad pacem conseruandam.

c.1 *Discordantes* usque *ratione*: id est amicabili compositione extra iudicium. *potestate*: iudiciaria, id est ordine iudiciario. Vel *ratione*: id est de plano, scilicet rationabili commonitione extra iudicium. Vel *potestate*: id est potestatiua coercione. *inobedientes*: sententie episcopi. *damnet*: id est damnatos ostendat; quod est damnationem eorum iustam, ratam habeat. Vel *inobedientes*: episcopo. *damnet per*: id est post. Vel est ibi post *audientiam*: id est probationem, id est causa probata. Ante non licet, ut ii. Q. i. c. i. et ii.

c.2 *Oblationes* usque *in sacrario*: Locus est iuxta altare, ubi ipse sacerdos propriis manibus accipit oblationes, uel ipsi offerentes ponunt eas super altare uel ad pedem altaris. *gazophilacio*: Tunc sacerdos non recipit eas propriis manibus nec ipse offeruntur altario, set ab ipsis offerentibus ponuntur

---

pr. **1** Aliud] Illud Lu **2** scilicet *om.* Lu | capitulum] apud (ap̄) Lu **3** Supra *om.* Vp Pd **4** in se *om.* Lu **5** litigia] litigiosa Pd | debet] habere uel *add.* Fu **6** concordiam] concorcordiam Lu | redire *om.* Vp **8** corriguntur] -gun- *corr.* M | Ad ultimum] adulterium M Vp

c.1 **1** ratione] rationes Lu **2** iudicium] uel *add.* Fu | potestate] potestatem Fu | iudiciaria] iudiciariam Fu **2-3** id – iudiciario *om.* Lu **4** commonitione] admonitione Pd **5** potestatiua] potestaria (pᵗaria) Lu inobedientes] -s *supra lin.* Fu : i. obedientes Vp **6** damnet] damni Lu : damnent Pd | ostendat] -da- *corr.* Fu : offendat Vp : ostendant Pd damnationem] dampnatione Vp **7** iustam] et *add.* Lu **8** damnet] -net *corr.* M : id est damnatos ostendat *add. et exp.* Vp | post[2] *corr. super ras.* Fu **9-10** Ante – ii *om.* Lu

c.2 **1** in] s. Pd **2** ipse] ipsum Pd **3** altare] -re *super ras.* Lu **4** gazophilacio] -o- *super ras.* Lu **5** nec – altario *om.* Lu | ipse] ipsum Pd

---

pr. **2** cf. I Tim 3,3

c.1 **9-10** C.2 q.1 c.1-2

in cippo uel arca extra sacrarium. Gazophilacium dicitur reseruatorium diuitiarum; a ‘gaza’, quod est ‘diuitie’, et ‘philaxe’, quod est ‘seruare’. Sic dicitur cippus uel arca extra sacrarium posita, in qua offerunt, sicut consuetudo est in multis locis. Voluit ergo dicere quod nec ibi nec ibi eorum recipiantur oblationes. Et hoc in uoluntariis locum habet, que proprio motu, quod est ob redemptionem peccatorum, fieri solent. Et hoc obseruandum est in excommunicatis et eorum familiis et hereticis et Iudeis et paganis et catholicis in malitia sua contumaciter perseuerantibus; scilicet ut ab eis uoluntarie oblationes non recipiantur. Et hoc in odium eorum et ne nimiam fiduciam habentes in elemosinis et oblationibus suis impune se delinquere credant. Non enim multa conferentibus, set multum penitentibus uenia promittitur, ut xxiiii. Q. i. Odi, et ut confusi sic saltem erubescant et corrigantur, ut xii. Q. ii. De uiro et xvii. Q. iiii. Miror et xxxiii. Q. ii. Latorem. In debitis uero, scilicet in decimis et primitiis et huiusmodi debitis, compellendi sunt. Sunt enim hec tributa pauperum, ut xvi. Q. i. Decime. Et ideo a quolibet exigi debent, quasi tributa a subditis. Immo et exactiones circa tales aggrauari debent, ut saltem eorum onere pressi humilientur et ad uiam iustitie redeant, ut xxiii. Q. vi. Iam uero. Quid si nolint reddere huiusmodi debita, scilicet decimas etc.? Compellendi sunt manu militari, si per ecclesiam cogi non possunt. Et nota quod idem est pro quolibet peccato mortali, in quo quis contumaciter persistit; set de hoc agebatur. *dona*: Si dicatur de eis que per

---

6 cippo] appo Lu | Gazophilacium dicitur] dicitur gazophilacium Lu^{ac} dicitur *supra lin.* Vp **8** philaxe] philace Lu | Sic] Sicut Vp Lu | dicitur] dicitur *add.* Vp | cippus] appo Lu | arca] uel *add.* Fu **9** offerunt] uel hic dicitur *add. et exp.* Lu **10** nec^{2} Pd Lu : uel M Vp Fu **11** uoluntariis] -iis *corr.* Fu **12** proprio] primo Lu | quod est] quasi Vp | redemptionem] reddemptione Vp **13** obseruandum] obseruatum M | et eorum *super ras. corr.* Fu **14** hereticis] heretici Pd **16-17** in – et^{1}] ideo Fu **17** ne nimiam] ne nim- *super ras. corr.* Fu | habentes *om.* Lu | elemosinis] elementis Vp^{ac} **18** suis *om.* Lu : et *add.* Pd | delinquere] relinquere Lu credant] credat Lu **19** promittitur] permittitur Vp Fu^{ac} : datur Pd **20-21** Q – xii *om.* Lu **20** Odi] Ordi. Fu **22** in *om.* Pd **23** primitiis et] p^{i} Pd enim *om.* Vp **24** hec *om.* Lu **25** et *om.* Lu **26** eorum onere] honore eorum Lu Pd | pressi] expressi Pd **27** humilientur] humiliter (humılı̄t) Fu et *om.* Fu | ad] unam *add.* Lu **28** huiusmodi *om.* Pd **29** etc] primitias et tunc Lu **30** pro] de Fu **31** quo] qua Fu (*littera* -a *incerta*) | contumaciter] contimaciter Fu **32** set] ut Lu | dona] dicta (dcā) Lu

---

c.2 **20** C.24 q.1 c.28 **21** C.12 q.2 c.17 | C.17 q.4 c.8 **22** C.33 q.2 c.15 **24** C.16 q.1 c.66 **27-28** C.23 Q.6 c.4

rapinam et uiolentiam auferuntur, planum est quia talia non fiunt eorum, et ideo inde oblationes uel elemosinas facere non possunt, ut i. Q. i. Non est putanda. Si uero loquatur de consulibus et huiusmodi potestatibus et de dominis qui nimis grauant subditos exactionibus, dico quod de talibus elemosinas et oblationes facere possunt quia eorum efficiuntur, set ‘in odium eorum’ etc. non recipiuntur, ex quo admoniti nolunt cessare. Vel forte *dona* uocat exenia que non dantur propria manu set mittuntur, que a talibus et predictis non sunt recipienda predictis de causis.

c.3 *Neque* usque *pacatum*: de con. di. iiii. Quomodo, contra, in fine. Set opinio est, quod ibi dicitur, non assertio. *discordiam zeli*: id est inuidie; intransitiue. Vel *discordiam zeli*: id est zelum discordie. Et accipitur hic zelus in malo, scilicet pro motu ad malum, ad inuidendum. *collecti*: id est mortui. Vel *collecti*: in unum, decepti illo uerbo ‘ubi duo uel tres’ etc. *occisi*: Si quis enim habet odium et suscipit martirium pro Christo, non ualet ei ad salutem, set ad temporale bonum uel ad mitiorem penam, ut de pen. di. iii. § Potest, c. Si quis autem. Ieronymus tamen uidetur dicere quod obest, ut i. Q. i. Vide. Set ibi illud exponetur, et est idem de quolibet mortali peccato; set de hoc agebatur. *macula*: scilicet odii et discordie. *sanguine*: id est effusione sanguinis sic facta. *inexpiabilis*: cum sic quis moritur, quia post mortem non potest expiari nec expiabitur, nec facile nec difficile, si in peccato mortali quis moriatur. Idem est de simonia, ut i. Q. i. Cito. Et ita refertur

---

34 fiunt] fuerit M Pd | eorum *om.* Lu **34-35** et – putanda *om.* M **34** ideo] -deo *super ras. corr.* Fu | inde *om.* Fu | elemosinas] inde *add.* Fu **36** potestatibus] potentībus Lu **39** etc *om.* Lu **40** que] non *add.* Fu (*in fine lineae*) | non Fu^{pc} **41** dantur] dant Lu **42** causis] c̄c̄as Pd

c.3 **1** pacatum M Pd : peccatum Vp Fu Lu **3** discordiam] discordia Fu inuidie *super ras.* Fu | intransitiue *super ras.* Fu **4** discordiam] dic Pd **5** malo] m- *corr.* Fu | scilicet] set Lu | motu] mota Lu | malum] ut *add. et exp.* Fu | ad^{2} *om.* Lu **6** illo *dubium utrum* illo *an* illa Lu **7** ubi *ras. add.* Fu | etc *om.* Vp | occisi] occisici Vp **8** ualet ei] usque Lu **9** temporale] temporalem M Vp **10** iii] i M | Potest] Preter M Vp | c] e Lu | autem] ante Fu Lu | Ieronymus] reī. Lu **12** exponetur] exponitur Fu Lu quolibet *dubium utrum* quo- *an* qua- Lu **13** scilicet] id est Fu | odii] odis Pd (*super ras. vel maculam*) **15** potest] sic *add.* Fu **16** difficile *dubium utrum* -il- *an* -d- Fu | si] set Lu | si in] sine Pd

---

35 C.1 q.1 c.27

c.3 **1** *De con.* D.4 c.41 **7** Mt 18,20 **10** *De poen.* D.3 p.c.48, c.49 **11** C.1 q.1 c.65 **17** C.1 q.1 c.16

ad casum de quo agebatur, scilicet cum quis sic subit martirium et mortem, scilicet cum fraterno odio. Et est idem de quolibet alio mortali peccato cum quo quis decedit. Si uero referatur ad uitam istam, non est uerum, quia in hac uita quodlibet peccatum est remissibile et expiari potest, ut de pen. di. vii. Nemo. Set dicitur hoc specialiter de hoc peccato et de simonia in odium et detestationem et exaggerationem criminis. Quidam dicunt *inexpiabilis* quia non potest facile expiari. Et dicunt quod unum peccatum facilius dimittitur quam aliud. Quod si referatur ad penam, uerum est; quia unum minori pena purgatur et purgari potest quam aliud. Si referatur ad maculam, non credo uerum esse quod unum facilius dimittatur quam aliud. Quodlibet peccatum et quantumlibet magnum minima caritate deleri potest.

---

18 scilicet cum] set Lu | sic *om*. Fu **19** martirium] et m*r *add*. *et exp*. Lu **20** quolibet *dubium utrum* quo- *an* qua- Lu | decedit] decebit Vp : decidit Lu | Si *ras*. *add*. Fu **23** Set] hic *add*. Lu | hoc[1] *om*. Lu **24** de] hac Lu et[3]] etiam Fu | exaggerationem] exaggergatione Fu : exaggergationem Lu **25** inexpiabilis] -pi- *corr*. Fu | facile] facilius Lu **26** Et *super ras*. *corr*. Fu | quod *corr*. Fu **27-28** Quod – aliud] *om*. Lu **28** et – aliud] quam aliud et purgari potest Pd **31** magnum *lac*. *add*. Lu | minima] nimiam Vp minima caritate *om*. Lu | caritate] caritatem Vp | deleri] debet deici Lu

---

22-23 *De poen*. D.7 c.1